Câu 1(1.5 đ): Nêu các hợp đồng mà công ty Seda có thể ký kết, phân tích ưu, nhược điểm chính của từng loại hợp đồng.

- Hợp đồng bảo lãnh vay vốn của ngân hàng, tổ chức tín dụng.
- Hợp đồng thuê kho bãi để gửi giữ hàng.
- Hợp đồng vận chuyển hàng.
- Hợp đồng bảo quản hàng hóa.

Câu 2 (0.5): Xác định nguồn văn bản điều chỉnh quan hệ hợp đồng, giải thích tại sao ?

- Luật Thương mại 2005, vì đây là HĐ trong hoạt động thương mại giữa các thương nhân nhằm mục đích sinh lời, là luật riêng điều chỉnh quan hệ hợp đồng Thương mại.
- Bộ Luật Dân sự 2005 là nguồn luật chung điều chỉnh quan hệ hợp đồng, nếu luật Thương mại không có điều khoản điều chỉnh quan hệ hợp đồng.

Câu 3 (1.5 đ): Nếu được khách hàng nhờ luật sư xem xét dự thảo hợp đồng với các điều khoản trên, Luật sư hãy đưa ra nhận xét của mình đối với bản dự thảo hợp đồng đó ở các khía cạnh sau:

* Nội dung nào chưa phù hợp quy định của pháp luật.

- Nội dung phạt 5% trên giá trị HĐ. Phải là 5% giá trị phần VPHĐ

* Nội dung nào có khả năng rủi ro hoặc dễ phát sinh tranh chấp.

- Nội dung công ty TNHH Nhật Linh phải chịu trách nhiệm đảm bảo độ ẩm an toàn cho chất lượng hàng gửi. Vì không thể hiện rõ độ ẩm là bao nhiêu độ.

Câu 4 (1 đ): Xác định những thông tin cần làm rõ để có định hướng tư vấn.

- HĐ
- Biên bản giao nhận hàng hóa
- Thư trao đổi qua lại giữa 2 bên.
- Lý do dẫn đến hàng bị ẩm ướt.
- Tính hợp lệ của phiếu xuất kho.
- Tiền thuê kho còn thiếu.
- Số lượng hàng bị hỏng.
- Nguyên nhân có phải hàng bị cô đặc lại.
- Độ ẩm đạt yêu cầu là bao nhiêu độ.
- Cách thức kiểm tra độ ẩm của kho giữ hàng.

Câu 5 (1 đ): Nêu các tài liệu đề nghị khách hàng cung cấp.

- Đơn khởi kiện
- Hồ sơ về hợp đồng tranh chấp.
- Hồ sơ pháp lý của công ty và người đại diện theo pháp luật.
- Các hồ sơ khác.

Câu 6 (1.5 đ): Luật sư hãy phân tích, đánh giá vụ việc.

- Hai bên không thỏa thuận kiểm kê chất lượng trước khi nhập kho
- Nguyên nhân hàng bị đóng cục là do đâu ?
- Độ ẩm kho hàng có đủ đảm bảo hay không?
- Kết quả kiểm tra giám định có đạt yêu cầu ?
- Nguyên nhân ngấm mặn là do trong quá trình vận chuyển ?
- Nhất Linh có quyền cầm giữ hàng hóa khi Seda chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán nếu Nhất Linh không có lỗi.